巴马瑶族自治县人民政府办公室

巴政办便函〔2020〕66号

巴马瑶族自治县人民政府办公室
关于巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故调查报告的批复

自治县应急管理局、公安局交通管理大队、巴马农林投资发展有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经自治县人民政府研究，现对巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故调查组（以下简称事故调查组）提交的《巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故调查报告》（以下简称《调查报告》）批复如下：

一、同意事故调查组对事故的原因分析和责任、性质认定。

巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故是由于机动车驾驶人在巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场内停车装苗过程中未在货车旁进行现场管理和桂LE9379货车在无人管理情况下

后溜侧翻引起的一起一般生产安全事故。

二、同意事故调查组对相关责任人及事故单位的处理建议。

（一）对事故相关责任单位

1. 巴马五弄新村投资开发有限公司。未按照规定对从业人员、被派遣劳动者进行安全生产教育和培训。未对从业人员李庆进行安全生产教育和培训情况下，让李庆对巴马五弄新村投资开发有限公司装运苗活动过程进行管理，未做好现场防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第九十四条第三项的规定，建议由巴马瑶族自治县应急管理局对巴马五弄新村投资开发有限公司依法处理。

2. 巴马五弄新村投资开发有限公司法人代表覃宁。覃宁作为巴马五弄新村投资开发有限公司法人，未按照规定对从业人员、被派遣劳动者进行安全生产教育和培训。未对从业人员李庆进行安全生产教育和培训情况下，让李庆对巴马五弄新村投资开发有限公司装运苗生产活动进行管理，未做好现场防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十五的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第九十四条第三项的规定，建议由巴马瑶族自治县应急管理局对覃宁依法处理。

3. 巴马五弄新村投资开发有限公司员工李庆。李庆作为巴马五弄新村投资开发有限公司具体管理工作人员，未按照规定对从

业人员、被派遣劳动者进行安全生产教育和培训。在装苗过程中离开装苗车辆，未在生产活动中进行管理，未做好现场防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十五的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第九十四条第三项的规定，建议由巴马瑶族自治县应急管理局对李庆依法处理。

4.机动车驾驶人。对事故涉及机动车驾驶人未尽到驾驶员责任，未按规定锁好车门，在停车装苗过程中机动车驾驶人未在货车旁进行现场管理，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十七条的规定，建议自治县公安局交通管理大队依法处理。

5.巴马五弄新村投资开发有限公司未落实一岗双责、齐抓共管，建议责成巴马五弄新村投资开发有限公司按公司管理规定对其它相关人员进行追责。

6.本次事故中涉及的其他法律责任，建议相关当事人依据其他法律诉讼解决。

三、同意事故调查组提出的事故防范措施

各有关企业要加强对安全生产统一协调、管理，全面履行安全生产管理职责，层层压实安全生产责任，进一步加强对从业人员的安全防范意识，确保各类从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉掌握有关的安全生产规章制度、安全操作规程和技术规范，掌握岗位的安全生产职责、安全操作技能，真正提高安全生产管理和操作水平。各有关企业和个人要认真吸取事故教训，举

一反三，从严防范类似事故再次发生。

附件：巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故调查报告

巴马瑶族自治县人民政府办公室

2020年10月14日

（**公开方式**：主动公开）

附件

巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故调查报告

2020年8月27日9时左右，巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村巴马浩坤农业发展有限公司苗场内发生一起工人在装苗上车过程中，货车突然后溜侧翻，一名工人被压的伤亡事故（以下简称“8·27”事故），事故发生后，燕洞镇人民政府、自治县公安局刑事侦查大队、自治县公安局交通管理大队、自治县公安局燕洞派出所、自治县应急管理局第一时间赶赴现场，燕洞镇人民政府及时向自治县应急管理局和自治县人民政府上报事故情况。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2020年8月28日，经巴马瑶族自治县人民政府批准，成立巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由自治县人民政府常务副县长田寒露同志任组长，自治县人民政府办公室，应急管理局、公安局、人力资源和社会保障局、司法局、总工会等相关部门人员组成的调查组对事故进行调查，并邀请自治县人民检察院、监察委派员参加。

事故调查组通过现场勘查、调查取证，查阅相关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位概况

1. 巴马五弄新村投资开发有限公司

巴马五弄新村投资开发有限公司成立于2017年10月24日，该公司属于巴马农林投资发展有限公司的子公司，注册地位于巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道120号，法定代表人为覃[redacted]。经营范围包括农村基础设施建设、房地产、农业种植、畜牧养殖的投资开发；农产品加工、销售。2019年8月，由巴马五弄新村投资开发有限公司和巴马浩坤农业科技有限公司合作在巴马县燕洞镇岩廷村旺圩屯建设经营育苗基地，经营模式为巴马五弄新村投资开发有限公司负责提供场地和设备，巴马浩坤农业科技有限公司负责出技术进行经营，双方签订《百香果苗育合作协议》《西瓜凤梨育苗合作协议》《青柚苗育苗合作》三份协议书。

2. 巴马浩坤农业科技有限公司

巴马浩坤农业科技有限公司成立于2019年8月16日，注册地位于广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县文体路229号，法人代表李[redacted]萍。经营范围包括农业投资咨询服务，农业项目策划，农业技术研发，技术咨询；水泥制品制造、销售；花卉种植及销售；果树苗种植及销售（具体项目以审批部门批准的为准）；销售：不再分包装的农作物种子、水产品、农产品、农具、农用薄膜（除一次性发泡塑料制品及超薄塑料袋）、化肥、植物生长调节剂（除危险化学品）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家

专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）经营模式为巴马五弄新村投资开发有限公司负责提供场地和设备，巴马浩坤农业科技有限公司负责出技术进行经营。

（二）车辆及车主、驾驶员基本情况

1.车辆车牌号为桂L[redacted]，车辆登记所有人为罗[redacted]，型号为福田牌货车BJ5e43V9CEA-SB。车辆类型为轻型仓棚式运营货车，发动机号码U01644024A，车辆识别号LVBV3PBB1CE16[redacted]，车身颜色为蓝色，外廓尺寸长5559MM，宽2120MM，高2940MM，货厢内部尺寸长3800MM，宽200MM，高400MM，核定载重质量为1700KG，总质量4495KG，注册日期2013年1月5日。

2.车辆实际所有人为黄[redacted]川，2016年10月，黄[redacted]川和罗[redacted]购买车辆后一直未过户到黄[redacted]川名下。黄[redacted]川，男，壮族，1986年12月29日出生，身份证号：4527[redacted]009X，户口所在地为：巴马瑶族自治县巴马镇练乡村练屯30号，持有C1的驾驶证。

3.驾驶人黄[redacted]茂，男，壮族，1974年11月26日出生，身份证号：4527[redacted]0017，户口所在地为：巴马瑶族自治县巴马镇文化街285号，持有C1的驾驶证。

4.驾驶人李[redacted]，男，壮族，1990年10月9日出生，身份证号：4527[redacted]0052，户口所在地为：巴马镇巴廖村那吉屯4号，持有C1驾驶证。

（三）事故伤亡情况

本次事故造成1人死亡，遇难者黄[redacted]考，女，57岁，壮族，

1963年8月12日出生，户口所在地为：巴马县燕洞镇岩廷村旺圩屯人，系巴马五弄新村投资开发有限公司临时聘请工人。

（四）单位生产活动基本情况

2019年8月，巴马五弄新村投资开发有限公司和巴马浩坤农业科技有限公司签订合作协议，巴马五弄新村投资开发有限公司在巴马县燕洞镇岩廷村旺圩屯建设育苗基地，双方经营模式为巴马五弄新村投资开发有限公司负责提供场地和设备，巴马浩坤农业科技有限公司负责出技术进行经营，该场地实际为巴马五弄新村投资开发有限公司和巴马浩坤农业科技有限公司共同使用。2019年9月，巴马五弄新村投资开发有限公司从外地购买一批百香果苗存放在巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场内，2020年8月，巴马农林投资发展有限公司吴[redacted]、黄[redacted]多、黄[redacted]平经开会讨论研究决定，将原来存放在巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场内百香果苗运到那桃乡平林村基地进行技术改良种植，随后黄[redacted]平就联系货车车主黄[redacted]川商谈好运苗事宜并发包给黄[redacted]川和让巴马五弄新村投资开发有限公司管理员李[redacted]负责对接装车运苗工作。

（五）事故发生时间、地点、现场情况

1.事故发生时间：2020年8月27日9时左右。

2.事故发生地点：事故现场位于巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场内斜坡水泥路上。

3.事故现场情况：现场道路北面为苗场出入口，西面为苗场河堤码头，北面至西面为直线道路，属硬化水泥道路，道路为斜坡，道路宽约为4米，事故现场货车号牌为桂LE9379，货车车

头朝向苗场出入口，车尾对河堤码头，货车后溜侧翻在河堤码头左边岸边，车厢装载有百香果营养杯苗，有一部分在货车侧翻过程中掉落在地上（详见事故现场图）。

二、事故经过、应急救援工作

2019 年 9 月，巴马五弄新村投资开发有限公司从外地购买一批百香果苗存放在巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场内。2020 年 8 月，巴马农林投资发展有限公司总经理吴[redacted]，技术总监黄[redacted]多，项目负责人黄江平开会讨论公司相关事宜，其中黄[redacted]平提议要把存放在巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场内百香果苗清理，黄[redacted]多就提到百香果苗处理去太浪费，不如搬到平林村基地进行技术改良以减少公司损失，吴[redacted]同意黄[redacted]多建议，几天后，黄[redacted]平就联系货车车主黄[redacted]川并商谈好承运苗木费用事宜，黄[redacted]川同意以每车运费 400 元的价格承揽从燕洞镇岩廷村旺圩苗圃拉苗到那桃乡平林村苗木基地。后黄[redacted]川又以每车 150 元的价格雇佣黄[redacted]茂驾驶桂 L[redacted]货车从巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场内拉苗到那桃乡平林村苗木基地。2020 年 8 月 26 日上午，黄[redacted]茂运一车苗从燕洞镇岩廷村旺圩苗圃拉到那桃乡平林村基地，同日 12 时许，黄[redacted]茂驾驶已卸完货的桂[redacted]货车返回巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场，巴马五弄新村投资开发有限公司管理员李[redacted]告知黄[redacted]茂：“今天天气太热，明天才装车，到时直接给工人装就可以”。8 月 27 日早上 7 时许，李[redacted]带工人到装苗位置装苗上车，李[redacted]发现黄[redacted]茂停放货车离装苗位置相差 2 米左右，为了方便货车装苗，李[redacted]于是上没锁车门的桂 L[redacted]货车并从货车内找到车钥匙启动货车让货车后溜至

装苗位置处停放。随后李[redacted]口头安排工人装苗后就回离装苗货车位置约300米的办公室办公。工人在装苗过程中，公司临聘的装苗工人黄[redacted]宁、黄[redacted]考、陆[redacted]歪三人负责在车上装营养杯苗木，其余装苗工人负责从育苗棚搬运营养杯苗木至L[redacted]货车上。货车准备装满营养杯苗时陆[redacted]歪就先下车，车上还有黄[redacted]宁和黄[redacted]考，这时，其中一名装苗工人吴[redacted]发现L[redacted]货车后溜，吴[redacted]明就跑到货车后挡板处用力推想阻止货车后溜，但发现货车后溜越来越快，于是吴[redacted]明大声叫黄[redacted]宁和黄[redacted]考跳车，黄[redacted]宁在货车后溜过程中从货车上往右边跳，黄[redacted]考在货车后溜过程中从货车上往左边跳同时货车后溜侧翻，结果黄[redacted]考被压在货车下方。李[redacted]接到在场工人报告后立即立即拨打120和110，并叫基地苗场对面工地的挖掘机过来把货车移开，苗场几个工人就把黄[redacted]考抬到路边，医务人员赶到事故现场后立即实施抢救，经医务人员抢救无效，确认黄[redacted]考死亡。

事发后，自治县公安局刑事侦查大队技术人员和自治县应急管理局工作人员随即核实了死者身份并对现场进行勘查。经协商，巴马五弄新村投资开发有限公司给予死者家属丧葬费5万元。死者家属收到5万元后已将黄的考遗体进行安葬，家属情绪比较稳定。

三、事故发生的原因分析和事故性质认定

（一）事故发生的原因

1.直接原因

（1）机动车驾驶人在巴马浩坤农业科技有限公司基地苗场内停车装苗过程中未在货车旁进行现场管理。

（2）桂L[redacted]货车在无人管理情况下后溜侧翻。

2. 间接原因

巴马五弄新村投资开发有限公司未按照规定对从业人员、被派遣劳动者进行安全生产教育和培训，让未经安全培训的李[redacted]在巴马五弄新村投资开发有限公司装运苗生产过程中进行管理，未做好现场防范措施。

（二）事故性质认定

综上所述，经调查组认定，巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故是一起一般生产安全事故。

四、对相关单位责任人处理建议

（一）对相关单位责任人的处理

1. 巴马五弄新村投资开发有限公司。未按照规定对从业人员、被派遣劳动者进行安全生产教育和培训。未对从业人员李[redacted]进行安全生产教育和培训情况下，让李[redacted]对巴马五弄新村投资开发有限公司装运苗活动过程进行管理，未做好现场防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第九十四条第三项的规定，建议由巴马瑶族自治应急管理局对巴马五弄新村投资开发有限公司依法处理。

2. 巴马五弄新村投资开发有限公司法人代表覃宁。覃[redacted]作为巴马五弄新村投资开发有限公司法人，未按照规定对从业人员、被派遣劳动者进行安全生产教育和培训。未对从业人员李[redacted]进行安全生产教育和培训情况下，让李[redacted]对巴马五弄新村投资开发有限公司装运苗生产活动进行管理，未做好现场防范措施，违

反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十五的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第九十四条第三项的规定，建议由巴马瑶族自治应急管理局对覃■依法处理。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；（二）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

3. 巴马五弄新村投资开发有限公司员工李[redacted]。李[redacted]作为巴马五弄新村投资开发有限公司具体管理工作人员，未按照规定对从业人员、被派遣劳动者进行安全生产教育和培训。在装苗过程中离开装苗车辆，未在生产活动中进行管理，未做好现场防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第二十五的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）第九十四条第三项的规定，建议由巴马瑶族自治应急管理局对李[redacted]依法处理。

4. 机动车驾驶人。对事故涉及机动车驾驶人未尽到驾驶员责任，未按规定锁好车门，在停车装苗过程中机动车驾驶人未在 货车旁进行现场管理，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十七条的规定，建议自治县公安局交通管理大队依法处理。

5. 巴马五弄新村投资开发有限公司未落实一岗双责、齐抓共管，建议责成巴马五弄新村投资开发有限公司按公司管理规定对其它相关人员进行追责。

6. 本次事故中涉及的其他法律责任，建议相关当事人依据其他法律诉讼解决 。

《中华人民共和国道路交通安全法》第七十七条：车辆在道路以外通行时发生的事故，公安机关交通管理部门接到报案的，参照本法有关规定办理。

《中华人民共和国道路交通管理条例》第六十一条：车辆停放，必须在停车场或准许停放车辆的地点，依次停放，不准在车行道、人行道和其他妨碍交通的地点任意停放。机动车停放时，须关闭电路，拉紧手制动器，锁好车门。

《中华人民共和国道路交通管理条例》第六十二条：车辆在停车场以外的其他地点临时停车，必须遵守下列规定：（一）按顺行方向靠道路右边停留，驾驶员不准离开车辆，妨碍交通时须迅速驶离；

五、事故防范措施

各有关企业要加强对安全生产统一协调、管理，全面履行安全生产管理职责，层层压实安全生产责任，进一步加强对从业人员的安全防范意识，确保各类从业人员具备必要的进行安全生产教育和培训，熟悉掌握有关的安全生产规章制度、安全操作规程和技术规范，掌握岗位的安全生产职责、安全操作技能，真正提高安全生产管理和操作水平。各有关企业和个人要认真吸取事故教训，举一反三，从严防范类似事故再次发生。

巴马瑶族自治县燕洞镇岩廷村“8·27”事故调查组

2020年10月13日

事故调查组人员签名：

备注：《中华人民共和国安全生产法》第2条规定：“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称“生产经营单位”）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全另有规定的，适用其规定。”《中华人民共和国道路交通安全法》第2条规定：“中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守本法。”根据这两条的规定，《中华人民共和国安全生产法》的调整范围显然大于《中华人民共和国道路交通安全法》，前者为一般法，后者为特别法，根据一般法优于特别法的原则属于道路交通安全问题的行为一般应当适用《道路交通安全法》。但是，《中华人民共和国安全生产法》第2条规定未排除对《中华人民共和国道路交通安全法》未规定事项的管辖权。《中华人民共和国道路交通安全法》中未规定对交通运输企业未尽安全生产教育培训义务行为可以给予行政处罚，相反，《中华人民共和国安全生产法》第25条则规定了一般生产经营单位的对其从业人员的安全生产教育培训义务，同时该法第94条又对违反该项义务的法律责任作出了明确规定。在此情形下，应对运输企业适用《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。但对于本案运输车辆所有人的行为为非运营企业的个人经营活动，该个人经营行为不属于《中华人民共和国安全生产法》中的生产经营单位的调整范围。